

# STATUTEN

TENNISCLUB ESCHEN-MAUREN (TCEM)

Teil 2: Betrieb der Tennishalle Liechtensteiner Unterland



## **1. Gültigkeit dieses 2. Teiles der Statuten**

- 1.1 Dieser 2. Teil der Statuten bildet Bestandteil der Vereinsstatuten des TCEM vom 17.6.1976 resp. 5.2.1991 resp. 3.6.1998. Sollte der Wortlaut dieses 2. Teiles mit den Vereinsstatuten des TCEM Teil 1 in Bezug auf die Tennishalle in Widerspruch stehen, so ist die Regelung in diesem Teil 2 anwendbar.

## **2. Verhältnis Unterländer Gemeinden zum TCEM**

- 2.1 Der TCEM ist grundbücherlicher Eigentümer der Baurechtsliegenschaft sowie der darauf errichteten Tennishalle im Sportpark.
- 2.2 Der TCEM übernimmt die Führung, den Unterhalt und die Instandhaltung der Tennishalle. Der Betrieb der Tennishalle wird nach kaufmännischen Grundsätzen jedoch unter Ausschluss eines nach kaufmännischer Art geführten Gewerbes selbsttragend geführt; eventuelle Überschüsse dürfen nicht für allgemeine Vereinszwecke des TCEM verwendet werden, sondern sind innerhalb der separaten Rechnung der Tennishalle einem speziellen Reservefonds zuzuführen.
- 2.3 Die Vergabe der Hallenplätze erfolgt nach besonderem Reglement für alle Einwohner der Unterländer Gemeinden zu gleichen Bedingungen (s.a. Ziff. 3.5).
- 2.4 Hinsichtlich des Betriebes und Unterhaltes der Tennishalle führt der TCEM eine separate Rechnung und erstellt hierfür jährlich einen Rechenschaftsbericht.
- 2.5 Dieses Statut für den Betrieb der Tennishalle sowie dessen allfällige Änderungen werden von Fall zu Fall zur Kenntnisnahme, die Separatrechnung für die Tennishalle und der Rechenschaftsbericht werden jährlich den Vorstehern der Unterländer Gemeinden als Aufsichtsorgan zur Ratifizierung unterbreitet.
- 2.6 Die Vereinbarung zwischen den Gemeinden Eschen, Gamprin, Mauren, Ruggell und Schellenberg einerseits und dem TCEM andererseits vom 7. Nov. 1994 einschliesslich allfälliger Änderungen ist Grundlage dieses Statuts. Diese Unterlagen stehen den Mitgliedern des TCEM beim Sekretariat des Vorstandes zur Einsichtnahme zur Verfügung.

### **3. Verwaltung und Betrieb der Tennishalle**

- 3.1 Der von der Generalversammlung des TCEM gewählte Vereinsvorstand ist für die Führung des Betriebes und für die Verwaltung der Tennishalle zuständig. Der Vorstand kann in eigener Kompetenz Teilbereiche seiner Aufgaben einzelnen Vorstandsmitgliedern delegieren und/oder Dritte damit beauftragen, die nicht Mitglieder des Vereins zu sein brauchen.
- 3.2 Der Vorstand des TCEM ist berechtigt, die Verwaltungstätigkeit der Betriebsrechnung der Tennishallenrechnung zu belasten.
- 3.3 Der Vorstand ist zuständig und verantwortlich für den geeigneten Betrieb der Tennishalle Personal anzustellen und/oder mit natürlichen oder juristischen Personen Verträge abzuschliessen betreffend:
  - 3.3.1 den Unterhalt (Instandhaltung und Reinigung) der Tennishalle (Hallenwart).
  - 3.3.2 den Tennisunterricht (Trainer)
  - 3.3.3 die Juniorenförderung (Hallentraining) aller Tennisvereine der Liechtensteiner Unterland Gemeinden und der Festlegung der entsprechenden Belastung an die betroffenen Vereine
  - 3.3.4 Den Betrieb einer Verpflegungsausgabe.
  - 3.3.5 Weitere dem Betrieb der Tennishalle förderlichen Unternehmungen wie z.B. Fitness-Studio, Tennis-Shop etc.
- 3.4 Der Vorstand des TCEM beschliesst in eigener Kompetenz über laufende Betriebsausgaben für die Verwaltung und die Instandhaltung der Tennishalle im Rahmen des Budgets.
- 3.5 Der Vorstand des TCEM erstellt ein Reglement für die Vergabe der Hallenplätze (vorbehaltlich der Genehmigung durch die Vorsteher der Unterländer Gemeinden) und bestimmt von Saison zu Saison den anzuwendenden Tarif. Er ist dabei darauf bedacht, dass die Betriebsrechnung der Tennishalle langfristig selbsttragend gestaltet wird und auch ein angemessener Reservefonds geöffnet werden kann (s.a. Ziff. 2.2).
- 3.6 Der Vorstand des TCEM ist zuständig und kompetent für eine allfällige anderweitige Benützung der Tennishalle.
- 3.7 Der Vorstand des TCEM trifft alle organisatorischen und personellen Massnahmen, die im Zusammenhang mit der Gewährleistung eines störungsfreien Spielbetriebes und der Verwaltung der Tennishalle zweckmässig oder notwendig erscheinen.

#### **4. Budget und Jahresrechnung der Tennishalle Unterland**

- 4.1 Der Vorstand des TCEM erstellt jährlich ein Betriebsbudget für die Tennishalle. Dieses ist der Generalversammlung des TCEM vor Beginn der Wintersaison der Halle zur Genehmigung vorzulegen.
- 4.2 Die Jahresrechnung für den Betrieb der Tennishalle wird separat und unabhängig von der Vereinsrechnung des TCEM nach kaufmännischen Grundsätzen geführt und jeweils auf den 30. April abgeschlossen, erstmals per 30. April 1997.
- 4.3 Die Jahresrechnung der Tennishalle ist jährlich durch die Generalversammlung des TCEM zu genehmigen und durch die Vorsteher Unterland zu ratifizieren.

#### **5. Kontrollstelle**

- 5.1 Grundsätzlich bildet die Kontrollstelle des TCEM auch die Kontrollstelle der Jahresrechnung der Tennishalle Unterland.
- 5.2 Der Vorstand TCEM kann den Vereinsrevisoren auch eine natürliche oder juristische Person, die sich berufsmässig mit der Durchführung von Buchprüfungen befasst, als ausführende Revisionsstelle zur Seite stellen.

#### **6. Beendigung der Vereinbarung zwischen den Unterländer Gemeinden und dem TCEM vom 7. November 1994 und Haftung des TCEM**

- 6.1 Für allfällige Verbindlichkeiten der Tennishalle haftet ausschliesslich das Vereinsvermögen des TCEM, solange der Verein im Grundbuch als Baurechts-Eigentümer eingetragen ist. Für die Vereinsmitglieder des TCEM besteht keine Nachschusspflicht zur Abdeckung allfälliger Defizite.
- 6.2 Die Gemeinde Mauren besitzt ein grundbücherliches Kaufrecht auf die Baurechtsliegenschaft der Tennishalle für die Dauer von zehn Jahren. Diese Frist kann mit Zustimmung beider Vertragspartner verlängert werden. Der Vorstand des TCEM wird jeweils auf eine Verlängerung dieses Kaufrechts zum gegebenen Zeitpunkt hinwirken.
- 6.3 Sollte es aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Situation nicht mehr möglich sein, den Betrieb der Tennishalle mit einer ausgeglichenen Rechnung zu führen, kann eine Generalversammlung des TCEM aufgrund der Baurechtserrichtung vom 4. Oktober 1994 die Gemeinde Mauren zur Ausübung ihres Kaufrechtes veranlassen mit entsprechender Übernahme aller Rechte und Lasten. Gemäss den vorerwähnten

Rechtstiteln ist die Gemeinde Mauren zur Übernahme des Objektes verpflichtet.

## **7. Änderung dieses 2. Teils der Statuten**

- 7.1 Dieser 2. Teil der Statuten kann gemäss dem 1. Teil der Statuten vom 17.6.1976 / 5.2.1991 / 3.6.1998 Art. 4 Abs. 3 d) resp. Abs. 6 durch die Generalversammlung abgeändert werden.

Genehmigt durch die Generalversammlung von heute

Eschen, Mauren, 3. Juni 1998 / 18. August 2015

Tennisclub Eschen-Mauren  
für den Vorstand

Franz Marok (ehemaliger Präsident)

Friedrich Berger (Präsident)